

Mapa conceptual

Actividad 1 - Filosofía del Derecho

UNIVERSIDAD ABIERTA Y
A DISTANCIA DE MÉXICO

Alumno: Martín Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Profesor: Reyna Patricia
Gonzales Rodríguez

Fecha de realización: 10 de agosto de 2026
Roma Norte, Ciudad de México

Resumen

Objetivo: Comprender los fundamentos conceptuales y las principales corrientes filosóficas de la Filosofía del Derecho, identificando y analizando las teorías de importantes pensadores y su influencia en la estructura y evolución del sistema legal, con el fin de desarrollar una visión crítica y reflexiva sobre el derecho en la sociedad contemporánea.

Propósito: Identificar los conceptos básicos de la Filosofía del Derecho para reconocer la importancia de su aplicación en el sistema jurídico.

Índice de Contenidos

1. Introducción	2
2. Conceptos Fundamentales de la Filosofía del Derecho	2
2.1. Fundamentos Teóricos Identificados	2
3. Estructura Conceptual: Análisis de Elementos Fundamentales	3
3.1. Objeto de Estudio	3
3.2. Corrientes Principales	3
3.3. Elementos Fundamentales	4
3.4. Aplicaciones Prácticas	4
4. Conclusión	4
Referencias	6

Índice de Figuras

1. Mapa Conceptual de la Filosofía del Derecho - Semana 2	1
---	---

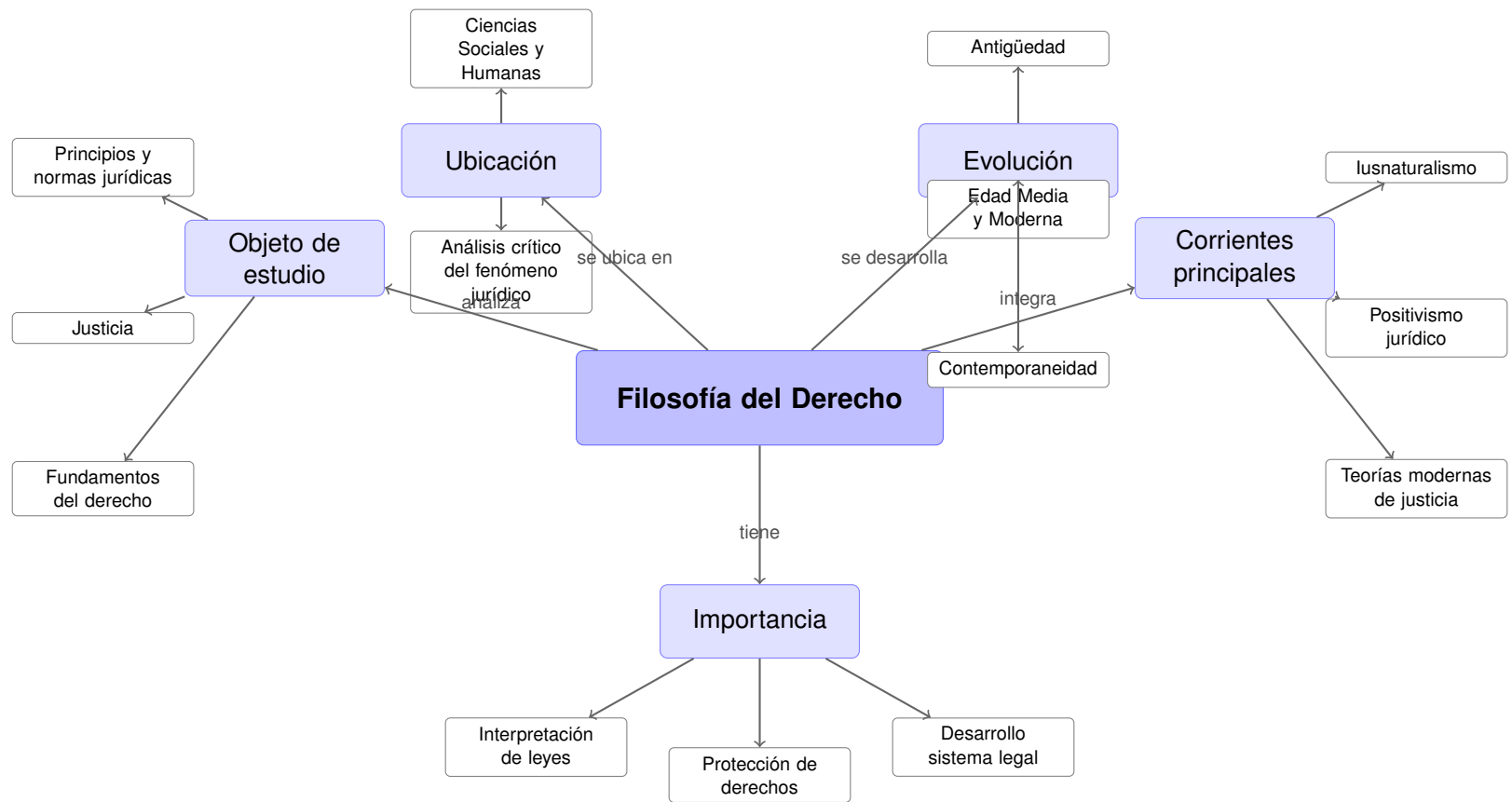


Figura 1: Mapa Conceptual de la Filosofía del Derecho - Semana 2

1. Introducción

La Filosofía del Derecho es una disciplina fundamental que se encarga de analizar los principios, fundamentos y estructuras conceptuales del derecho. A través de esta actividad, se busca comprender los elementos esenciales que configuran el pensamiento jurídico, desde sus orígenes hasta las corrientes contemporáneas.

El presente trabajo tiene como objetivo identificar y mapear conceptualmente los aspectos clave de la Filosofía del Derecho, tales como su objeto de estudio, ubicación dentro del sistema de ciencias, evolución histórica, principales corrientes de pensamiento e importancia en la práctica jurídica actual.

Para lograr esto, se realizará una revisión exhaustiva de la bibliografía propuesta, se identificarán los conceptos fundamentales y se elaborará un mapa conceptual que sintetice estas ideas de manera clara y visual. Esta actividad permitirá desarrollar una comprensión crítica sobre la influencia de la filosofía jurídica en la estructura y evolución del sistema legal.

2. Conceptos Fundamentales de la Filosofía del Derecho

La lectura del material permite identificar cinco conceptos clave que ordenan la disciplina. Su **objeto de estudio** son los principios, normas y sistemas jurídicos, junto con los fundamentos de la justicia y el derecho natural Finnis *et al.* (2017), Paredes Lovón (2020). En cuanto a su **ubicación**, se trata de una disciplina de las ciencias sociales y humanas que analiza críticamente el fenómeno jurídico Ruiz Rodríguez (2009).

Su **evolución** recorre desde la antigüedad hasta la contemporaneidad, con énfasis en las teorías iusnaturalistas y positivistas. Las **corrientes** principales comprenden el iusnaturalismo, el positivismo jurídico y las teorías modernas de justicia Finnis *et al.* (2017), Paredes Lovón (2020), Ruiz Rodríguez (2009). Finalmente, su **importancia** se aprecia en la interpretación y evolución del derecho y en los sistemas de protección de derechos fundamentales Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2026, 2021).

2.1. Fundamentos Teóricos Identificados

Según la bibliografía analizada:

Derecho Natural y Justicia

El enfoque de Finnis en los estudios de teoría del derecho natural es fundamental para comprender cómo los principios universales de justicia y equidad configuran los sistemas legales Finnis *et al.* (2017). Esta perspectiva contrasta con el positivismo jurídico pero ambas corrientes son esenciales para la comprensión integral de la filosofía del derecho.

Fundamentos Prácticos

Lovón enfatiza la importancia de los fundamentos prácticos del derecho y la justicia, vinculando la teoría filosófica con la aplicación real en sistemas legales Paredes Lovón (2020). Esto se refleja en los textos legales mexicanos como la Constitución Política, la Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2026, 2021, 2024), Franzoni Acevedo (2017).

Principios Fundamentales

Los textos legales mexicanos revelan principios clave que operan de forma encadenada: la legalidad y la constitucionalidad fijan el marco de validez; la justicia y la equidad orientan su contenido; la protección de derechos fundamentales define el bien tutelado; el acceso a la justicia habilita la vía para exigirlo; y la reparación de víctimas cierra el ciclo cuando el daño ya ocurrió. **Desde mi perspectiva**, esa secuencia muestra que ningún principio basta por sí solo: sin acceso a la justicia, la protección queda en enunciado.

3. Estructura Conceptual: Análisis de Elementos Fundamentales

3.1. Objeto de Estudio

Según la bibliografía analizada, el objeto de estudio de la Filosofía del Derecho incluye:

1. **Principios Jurídicos:** Son los principios que rigen la actividad jurídica y que sirven como base para la interpretación y aplicación de las normas legales. Estos principios pueden incluir la legalidad, la justicia, la equidad, entre otros Finnis *et al.* (2017), Paredes Lovón (2020).
2. **Normas y Sistemas Legales:** Son las reglas y principios que rigen el comportamiento humano en el ámbito jurídico, establecidas por autoridades competentes y que tienen efecto vinculante Rojas-González (2018), Lastra Lastra (s. f.).
3. **Justicia:** Es el principio moral y legal que busca la equidad en la distribución de bienes y servicios dentro de una sociedad Finnis *et al.* (2017), Paredes Lovón (2020).
4. **Fundamentos del Derecho:** Son los principios básicos que sustentan la existencia y funcionamiento del sistema jurídico Ruiz Rodríguez (2009), Lastra Lastra (s. f.).

3.2. Corrientes Principales

Tres corrientes organizan el estudio filosófico del derecho. El **Derecho Natural** sostiene que existen principios universales de justicia inherentes a la naturaleza humana, que los sistemas legales deben respetar Finnis *et al.* (2017). **En cambio**, el **Positivismo Jurídico**

entiende el derecho como un conjunto de normas creadas por la autoridad competente, sin vínculo necesario con principios morales Ruiz Rodríguez (2009).

Por consiguiente, las **Teorías Modernas de Justicia** surgen como intento de integrar ambas posiciones, al enfatizar la equidad y la protección de derechos fundamentales en el sistema jurídico contemporáneo Paredes Lovón (2020), Lastra Lastra (s. f.). **A mi juicio**, esa integración es la posición más defendible: reconoce que la norma requiere forma institucional sin renunciar al examen sobre su contenido.

3.3. Elementos Fundamentales

Cuatro elementos sostienen el análisis. Los **Derechos Fundamentales** son las prerrogativas básicas e inalienables de toda persona, que el sistema jurídico debe proteger Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2026, 2021). Los **Principios Éticos** operan como los valores morales que guían la conducta humana e influyen en la creación y aplicación de las normas Finnis *et al.* (2017), Paredes Lovón (2020).

Además, el **Ordenamiento Legal** reúne las normas jurídicas que regulan la convivencia social y que aplican las autoridades competentes Rojas-González (2018), mientras que las **Instituciones Jurídicas** son las estructuras que hacen posible administrar justicia Lastra Lastra (s. f.). **Es decir**, los dos primeros elementos aportan el contenido y los dos últimos la forma que lo vuelve operativo.

3.4. Aplicaciones Prácticas

La disciplina se proyecta en tres aplicaciones prácticas. El **Sistema Constitucional** mexicano fija el marco de derechos y obligaciones de ciudadanos y autoridades, y sirve de base para interpretar y aplicar las normas Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2026). Los **Mecanismos de Protección** son los instrumentos que permiten defender los derechos fundamentales frente a violaciones de autoridades o particulares Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2021, 2024), Franzoni Acevedo (2017). **Por último**, la **Solución de Controversias** agrupa métodos alternativos como la mediación o el arbitraje, que resuelven conflictos sin proceso judicial formal Lastra Lastra (s. f.).

4. Conclusión

Con base en el análisis de la bibliografía especializada en Filosofía del Derecho, se ha logrado identificar y sintetizar los conceptos fundamentales que configuran esta disciplina como un campo esencial de estudio en las ciencias sociales y humanas.

Hallazgos principales y postura propia:

El análisis realizado me lleva a sostener que la Filosofía del Derecho es una disciplina integral: no se limita al análisis teórico, sino que articula las perspectivas iusnaturalista y positivista mediante un diálogo crítico que amplía la comprensión del fenómeno jurídico Finnis *et al.* (2017), Paredes Lovón (2020), Ruiz Rodríguez (2009). Sin embargo, esta articulación no

elimina la importancia del contexto, pues los principios de justicia y derecho natural adquieren manifestaciones concretas según las condiciones históricas, sociales y culturales; el marco jurídico mexicano permite observar esa relación Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2026, 2021, 2024).

Por ello, considero que el conocimiento filosófico-jurídico tiene una función práctica: orienta la interpretación del derecho y permite valorar la protección de los derechos fundamentales y los mecanismos de justicia alternativa, no solo describir las normas vigentes Lastra Lastra (s. f.). En consecuencia, la justicia funciona como criterio articulador de principios, normas y prácticas, y el mapa conceptual resulta pertinente porque hace visible esa relación entre fundamentos teóricos, ordenamiento jurídico y aplicación social.

Relevancia contemporánea y postura propia:

Considero que la legislación mexicana sobre protección de víctimas, derechos de las mujeres y mecanismos alternativos de solución de controversias ofrece un referente concreto para examinar cómo los principios de justicia, igualdad y acceso a la justicia orientan la respuesta jurídica ante problemas sociales contemporáneos Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2024), Franzoni Acevedo (2017), Lastra Lastra (s. f.). Desde esta perspectiva, la Filosofía del Derecho no sustituye el análisis de las normas vigentes, sino que aporta criterios para valorar críticamente su finalidad y sus efectos.

En conclusión, la Filosofía del Derecho constituye un campo interdisciplinario, crítico y reflexivo que proporciona herramientas conceptuales para comprender y evaluar los sistemas de justicia desde la exigencia de mayor equidad y protección de los derechos fundamentales.¹

¹ En la elaboración de este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la organización y revisión del texto, conforme a los Lineamientos para el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito académico de la UnADM. El análisis, la selección de fuentes y la postura sostenida son de mi autoría.

Referencias

- Finnis, J., Serrano, J. S., y Correas, C. I. M., Estudios de teoría del derecho natural. Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
- Paredes Lovón, J. F., Manual Práctico de Filosofía Del Derecho : Fundamentos de Derecho y Justicia. J. M. Bosch, 2020.
- Ruiz Rodríguez, V., Filosofía del derecho. Instituto Electoral del Estado de México, 2009.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, 2026, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>. Texto vigente. Última reforma DOF 03-03-2026.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 2021. Última reforma DOF 07-06-2021.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General de Víctimas. Diario Oficial de la Federación, 2024, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf>. Última reforma DOF 01-04-2024.
- Franzoni Acevedo, G., “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Importancia, evolución y dificultades”, Entretextos, vol. 9, pp. 1–11, abril 2017, [doi:10.59057/iberoleon.20075316.201725330](https://doi.org/10.59057/iberoleon.20075316.201725330).
- Rojas-González, G., Filosofía del Derecho. Universidad Católica de Colombia, 2018.
- Lastra Lastra, J. M., “Conceptos jurídicos fundamentales”, s. f., <http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/116/25.pdf>.